

유가증권시장 상장규정 일부개정규정안

1. 개정이유

- 「벤처기업육성에 관한 특별법」 개정으로 벤처기업에 대한 복수의결권주식* 제도가 도입됨에 따라 관련 제도를 정비하고자 함

* 일정 조건 충족 벤처기업은 1주당 복수 (1개 초과 10개 이하) 의결권 주식 발행 가능

- 「자본시장 체질개선 방안」(‘26.3.18, 관계기관 합동) 관련 조치로서 거래소가 주가순자산비율이 낮은 기업의 기업가치 제고 노력을 유도하기 위하여 저PBR기업을 선정하여 공표할 수 있는 근거를 마련하고자 함

2. 주요내용

가. 복수의결권주식 관련 제도 정비

- 최다의결권자 정의 신설(안 제18조)

- 벤처기업법상 복수의결권주식을 발행한 기업의 경우 의결권 수를 고려한 최다의결권자 정의 신설

- 복수의결권주식 발행기업에 대한 특례(안 제19조의2)

- 신규상장 및 합병상장과 관련하여 최다의결권자 및 그 특수관계인 (“최다의결권자등”), 상장신청일 전 1년 이내 최다의결권자등이 소유한 주식을 취득한 자를 의무보유 대상으로 추가*

* 단, 복수의결권주식의 의무보유기간은 법률상 보통주식 전환 기한 또는 해당 주주의 보통주식 의무보유기간까지로 설정

- 제3자 배정 방식으로 신주를 발행하여 최다의결권자가 변경된 경우에도 해당 신주를 취득한 자에게 6개월간 의무보유 근거 마련

- 상장법인과 비상장법인의 합병시 비상장법인의 규모가 큰 경우* 비상장 법인이 충족해야하는 최대주주 요건**을 최다의결권자에도 적용

* 법시행령(§176의5④)상 매출액, 자산총액, 자본금 중 2가지 이상 또는 기업가치가 상장 법인보다 비상장법인이 더 큰 경우

** 합병의 주요사항보고서 제출일전 1년 동안 최대주주가 변경되지 않을 것

나. 저PBR기업 기업가치 제고 관련 제도 정비

☐ 저PBR기업 선정 및 공표 근거 마련(안 제157조의2)

- 주가순자산비율이 2반기 연속으로 업종별 하위 20% 이내에 해당하는 기업을 저PBR기업으로 선정·공표하는 근거 마련*

* 세부사항은 거래소가 따로 정함

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : (1) 리스크관리부 심사 완료 (심사연번호 : 제26-00호)
(2) 시장감시본부 협의 완료 (감시제도-000)

- ☐ 기 타 : 신·구조문 대비표

유가증권시장 상장규정 일부개정규정안

유가증권시장 상장규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제18조제1호 중 “(「상법」 제344조의 종류주식을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다)”를 “[「상법」 제344조에 따른 종류주식 및 「벤처기업육성에 관한 특별법(이하 “벤처기업법”이라 한다) 제16조의11제1항에 따라 발행한 복수의결권주식(이하 “복수의결권주식”이라 한다)을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다]”로 하고, 제15호를 다음과 같이 신설한다.

15. “최다의결권자등”이란 복수의결권주식을 발행한 기업에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

가. 의결권 있는 발행주식의 의결권 총수를 기준으로 본인과 그 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 주식의 의결권 수가 가장 많은 경우의 그 본인(이하 “최다의결권자”라 한다).

나. 최다의결권자의 특수관계인

제19조의2를 다음과 같이 신설한다

제19조의2(복수의결권주식 발행기업 특례) 복수의결권주식 발행기업의 최대주주와 최다의결권자가 다른 경우 의무보유에 관한 제27조,

제44조 및 제75조, 주권비상장법인과의 합병에 관한 제37조는 다음 각 호의 기준을 따른다.

1. “최대주주” 또는 “최대주주등”에 각각 “최다의결권자” 또는 “최다의결권자등”을 포함하여 적용한다.
2. 의무보유의 대상이 되는 주식등에 법령에 따라 전환된 주식을 포함하여 적용한다.
3. 복수의결권주식에 대한 제27조제1항(제75조에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의무보유 기간은 상장일부터 벤처기업법 제16조의12제4호에서 정하는 날의 전일과 제27조제1항 각 호에 따른 의무보유기간 종료일 중 나중에 도래하는 날까지로 한다.
4. 제1호에도 불구하고 복수의결권주식을 발행한 기업의 최대주주와 최다의결권자가 다른 경우에 최다의결권자가 최대주주가 되거나 최대주주가 최다의결권자가 되는 경우는 제44조제1항제3호의 최대주주가 변경되는 경우에서 제외한다.

제157조의2를 다음과 같이 신설한다.

제157조의2(주가순자산비율 하위기업 선정 및 공표) ① 거래소는 연속하는 최근 2개의 정기보고서(분기보고서를 제외한다)상 순자산액 대비 상장시가총액의 비율(이하 “주가순자산비율”이라 한다)이 모두 업종별 하위 100분의 20 이내에 해당하는 보통주권 상장법인을 주가순자산비율 하위기업(이하 “저PBR기업”이라 한다)으로 선정하여 공표할 수 있다.

② 제1항의 저PBR기업 선정 및 공표와 관련하여 업종분류, 주가순자산비율 산정기준, 저PBR기업 공표방법 등 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2026년 7월 2일부터 시행한다..

제2조(적용례) 복수의결권주식 발행기업의 의무보유에 관한 제27조, 제44조, 제75조는 시행일 이후에 상장예비심사를 신청하는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안	비고
제18조(정의) 이 편에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “보통주권”이란 국내법이인이 발행한 것으로서 보통주식(「상법」 제344조의 종류주식을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다)에 대한 주권과 특별한 법률에 따라 직접 설립된 법인이 발행한 출자증권을 말한다. 다만, 기업인수목적회사주권과 집합투자증권은 보통주권에서 제외한다. 2. ~ 14. (생략) <u><신설></u>	제18조(정의) ----- ----- -----. 1. ----- ----- -----[「상법」 제344조에 따른 종류주식 및 「벤처기업육성에 관한 특별법(이하 “벤처기업법”이라 한다)」 제16조의11 제1항에 따라 발행한 복수의결권주식(이하 “복수의결권주식”이라 한다)을 제외한 주식을 말한다. 이하 같다]----- -----. 2. ~ 14. (현행과 같음) 15. “최다의결권자등”이란 복수의결권주식을 발행한 기업에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 가. 의결권 있는 발행주식의 의결권 총수를 기준으로 본인과 그 특수관계인이 누구의 명의로	보통주권 정의에서 복수의결권주식 제외 최다의결권자 및 최다의결권자등 정의

현행	개정안	비고
<u><신 설></u>	<u>하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 주식의 의결권 수가 가장 많은 경우의 그 본인(이하 “최다의결권자”라 한다).</u> <u>나. 최대의결권자의 특수관계인</u> <u>제19조의2(복수의결권주식 발행기업 특례) 복수의결권주식 발행기업의 최대주주와 최대의결권자가 다른 경우 의무보유에 관한 제27조, 제44조 및 제75조, 주권비상장법인과의 합병에 관한 제37조는 다음 각 호의 기준을 따른다.</u> <u>1. “최대주주” 또는 “최대주주등”에 각각 “최다의결권자” 또는 “최다의결권자등”을 포함하여 적용한다.</u> <u>2. 의무보유의 대상이 되는 주식등에 법령에 따라 전환된 주식을 포함하여 적용한다.</u> <u>3. 복수의결권주식에 대한 제27조제1항(제75조에서 준용하는 경우를 포함한</u>	최다의결권자등 의무보유 근거신설 등

현행	개정안	비고
<신설>	다)에 따른 의무보유 기간은 상장일부터 벤처기업법 제16조의2제4호에서 정하는 날의 전일과 제27조제1항 각 호에 따른 의무보유기간 종료일 중 나중에 도래하는 날까지로 한다. 4. 제1호에도 불구하고 복수의결권주식을 발행한 기업의 최대주주와 최대의결권자가 다른 경우에 최대의결권자가 최대주주가 되거나 최대주주가 최대의결권자가 되는 경우는 제44조제1항제3호의 최대주주가 변경되는 경우에서 제외한다. 제157조의2(주가순자산비율 하위기업 선정 및 공표) ① 거래소는 연속하는 최근 2개의 정기보고서(분기보고서를 제외한다)상 순자산액 대비 상장시가총액의 비율(이하 “주가순자산비율”이라 한다)이 모두 업종별 하위 100분의 20 이내에 해당하는 보통주권 상장법인을 주가순자산비율 하위기	저PBR 기업 선정·관리 근거 마련

현행	개정안	비고
	<u>업(이하 “저PBR기업”이라 한다)으로 선정하여 공표할 수 있다.</u> <u>② 제1항의 저PBR기업 선정 및 공표와 관련하여 업종분류, 주가순자산비율 산정기준, 저PBR기업 공표방법 등 필요한 사항은 거래소가 따로 정한다.</u>	